

1500142-61.2021.8.26.0561

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Injúria

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... anteriormente. Em 2010, respondeu por tráfico de drogas. Em Matão, respondeu por ameaça. Trabalha como pedreiro, percebendo uma renda de R\$ 2.000,00 por mês.

Observe que a confissão do réu encontrou respaldo no contexto probatório acostado aos autos.

A vítima ÉRICA RICHELDA DOMINGUES narrou que esse dia, ele apareceu em seu portão pedindo para ver a filha. Ele estava muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500142-61.2021.8.26.0561 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500142-61.2021.8.26.0561

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Injúria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO GARCIA DE BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

SILVIO GARCIA DE BRITO, qualificado na fl(s). 07, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 24-A Lei n. 11.340/06. Consta da denúncia (fls. 80/81) que no dia 07 de agosto de 2021, por volta de 12h35, defronte a residência situada na Rua Ângelo Fenti, nº 82, Cohab Vereador Antonio Brandini, nesta cidade e Comarca de Fernandópolis, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgências previstas na lei 11.340/06, concedidas em favor de Érica Richelda Domingues. Segundo a denúncia, SILVIO e Érica mantiveram relacionamento íntimo de afeto mas, em razão a prática de atos de violência por aquele contra este, Érica solicitou e obteve medidas protetivas de urgência em seu favor decretadas por este Juízo, que proibiram o denunciado, dentre outras condutas, de se aproximar menos de cem metros dela e de contatá-la (autos n. 1501185-19.2020.8.26.0189, fls. 23-25). Embora intimado das medidas em questão aos 22 de outubro de 2020, consoante documentos agora apresentados, SILVIO, em 07 de agosto de 2021, deliberou descumpri-las, aproximando-se a menos de cem metros de Érica quando compareceu à frente da residência dela. Naquele local foi detido por

policiais militares enquanto, forçando o portão para ingressar no imóvel, gritava xingamentos contra Érica.

A denúncia foi recebida em 27/08/202 (fl(s). 83). O réu foi citado a fl(s). 97, e apresentou defesa prévia à(a) fl(s). 102/106.

Na instrução do feito, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação, interrogando-se, ao final, o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público pela procedência do pedido, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Alegações finais da Defesa pela redução de pena pela confissão espontânea.

É o relatório.
Decido.

A materialidade dos delitos de descumprimento de medidas protetivas ficou demonstrada pelas provas orais colhidas nos autos.

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitativa. Disse que tinha ingerido bebida alcoólica, perdeu a cabeça e foi até a casa da vítima. Sabia das medidas protetivas anteriormente. Em 2010, respondeu por tráfico de drogas. Em Matão, respondeu por ameaça. Trabalha como pedreiro, percebendo uma renda de R\$ 2.000,00 por mês.

Observe que a confissão do réu encontrou respaldo no contexto probatório acostado aos autos.

A vítima ÉRICA RICHEL DOMINGUES narrou que esse dia, ele apareceu em seu portão pedindo para ver a filha. Ele estava muito alcoolizado e alterado. Pediu para ele ir embora, já que tinha medidas protetivas. Ele começou a lhe xingar e a ofender, estando muito alterado. Alguém acionou a polícia militar, que compareceu ao local. Quando a polícia chegou, ele ainda se encontrava defronte a sua casa. A polícia visualizou ele chacoalhando o seu portão. Foi dada a voz de prisão para ele, sendo levado à Delegacia de Polícia.

Em crimes envolvendo violência doméstica, que geralmente é cometido entre quatro paredes, as palavras das vítimas têm essencial importância para a análise do caso, máxime, como no vertente, quando encontra respaldo em mais elementos probatórios constantes nos autos, conforme a prova testemunhal e a confissão do réu.

A testemunha e policial militar LUCAS TOBIAS DE OLIVEIRA disse que não se recorda da ocorrência, tentou puxar da memória, porém não conseguiu lembrar dos fatos. É o motorista da viatura. Lido o seu depoimento prestado na Delegacia, o depoente continuou a não se recordar dos fatos.

Configurado está o delito de descumprimento de medida protetiva imputado ao réu (art. 24-A da Lei nº. 11.340/06), na medida em que, na data dos fatos, vigorava a medida protetiva concedida no processo cautelar nº. 1501185-19.2020.8.26.0189, concedida em 22/10/2020, sendo o réu cientificado desta obrigação judicial em 22/10/2020 (fls. 29 daqueles autos), portanto em data anterior ao horário mencionado nos autos.

Trata-se, pois, do crime do art. 24-A Lei n. 11.340/06.

Passo à dosagem das penas.

Pode ser aplicada a pena de 05 meses e 18 dias de detenção, para o crime de

descumprimento de medidas protetivas; já que o(a) acusado(a) ostenta maus antecedentes (Condenação transitada em julgado, Proc. nº. 1500725-03.2018.8.26.0189, conforme à(a) fl(s). 39).

A única condenação do réu já foi usada na primeira fase para a majoração da pena, razão não pode ser usada novamente, na segunda fase da pena, como reincidência, sob pena de bis in idem.

Considerando a confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, passando-a para 04 meses e 20 dias de detenção.

Em que pese os maus antecedentes, o réu é uma pessoa de 47 anos, ostentando uma única condenação, em crime de menor potencial ofensivo, sendo possível que, ainda, cumpra a pena em regime inicial ABERTO.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a concessão do sursis, ante a quantidade da pena imposta, e o fato de ser o(a) réu(ré) reincidente específico(a), e possuir maus antecedentes.

Poderá recorrer em liberdade, eis que nesta condição já se encontra respondendo ao processo.

Considerando que o réu já ficou mais de 07 meses preso cautelarmente, ante à detração penal, DECLARO QUE O RÉU JÁ CUMPRIU INTEGRALMENTE a pena imposta nos autos.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar SILVIO GARCIA DE BRITO, qualificado(a) nos autos, às penas de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial ABERTO, como incurso no artigo 24-A Lei n. 11.340/06. DECLARO QUE O RÉU JÁ CUMPRIU INTEGRALMENTE a pena imposta nos autos.

Intime-se a vítima da prolação desta sentença.

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

Dou a sentença por publicada, saindo os presentes intimados.

Fernandópolis, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA